

## GEWÄHRLEISTUNG



Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung, eine Sache oder ein Werk mangelfrei an den Käufer zu übergeben.



Die Bedingungen sind im Gesetz geregelt.



Die Gewährleistungsdauer beträgt meist 2 Jahre.



Gewährleistungsansprüche bestehen nur bei Sach- und Rechtsmängeln, nicht bei selbstverschuldeten Defekten.

## GARANTIE



Garantie ist eine private Vereinbarung, die bestimmte Eigenschaften, Beschaffenheiten und Haltbarkeit einer Ware verspricht.



Die Bedingungen bestimmt der Verkäufer oder Hersteller selbst.



Die Garantiedauer kann der Verkäufer oder Hersteller selbst bestimmen.



Garantieansprüche ergeben sich aus den vom Verkäufer oder Hersteller bestimmten Garantiebedingungen.



Bundesministerium  
der Justiz und  
für Verbraucherschutz

**Wissen  
wappnet.**  
Das Verbraucherportal des BMV  
[www.wissen-wappnet.de](http://www.wissen-wappnet.de)

## Zusammenfassung: Garantie und Gewährleistung

- Die Gewährleistung ist Kunden gesetzlich zugesichert und greift immer dann, wenn die Ware nicht fehlerfrei funktioniert oder nicht der Beschreibung entspricht.
- Sollten Sie innerhalb der ersten 6 Monate einen Defekt oder Mängel feststellen, können Sie den Artikel problemlos beim Händler / Verkäufer reklamieren.
- Nach Ablauf der 6 Monate kommt es zu einer Beweislastumkehr. Dann muss der Käufer beweisen, dass der Schaden bereits von Anfang an vorhanden war.

- Die Gewährleistungsrechte gelten EU-weit.
- Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Neuware mindestens 2 Jahre. Auf Gebrauchtwaren haben Sie mindestens 1 Jahr Gewährleistung.
- Bei der Garantie handelt es sich um eine freiwillige Leistung des Händlers (Händlergarantie) oder des Herstellers (Herstellergarantie). Diese können die Dauer und die Bedingungen frei bestimmen.
- Selbst wenn der Käufer ein Garantieverprechen vom Hersteller oder Händler erhält, bleiben die Gewährleistungsrechte weiterhin bestehen.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Unterschiede: Garantie und Gewährleistung |
|-------------------------------------------|

|                            | Gewährleistung  | Garantie                                  |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| gesetzlich vorgeschrieben  | ja              | Nein                                      |
| Laufzeit bei Neuware       | mind. 24 Monate | meist 12-24 Monate                        |
| Laufzeit bei Gebrauchtware | mind. 12 Monate | eventuell Restgarantie (ab Erstkaufdatum) |
| Beweislastumkehr           | nach 6 Monaten  | -----                                     |
| Rechte gegenüber           | Händler         | Händler oder Hersteller                   |